REPUBLIKA NG PILIPINAS
LALAWIGAN NG BATANGAS
BAYAN NG TUY

TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

HALAW SA KATITIKAN NG IKA-91 KARANIWANG PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG TUY, BATANGAS NA GINANAP SA BULWAGANG PAMBAYAN NOONG IKA-30 NG HULYO, 2024

MGA DUMALO:

KGG. ARMANDO P. AFABLE,	PANGALAWANG PUNONG BAYAN, TAGAPANGULO,
Kgg. Michael O. Perez,	Kagawad,
Kgg. Randoll I. Catapang,	Kagawad,
Kgg. Rafael C. Bautista,	Kagawad,
Kgg. Reymundo C. Rodriguez,	Kagawad,
Kgg. Aniceto C. Abiad,	Kagawad,
Kgg. Felisa C. Rivera,	Kagawad,
Kgg. Eduardo P. Afable Jr.,	Kagawad,
Kgg. Adrian C. Perez,	Kagawad,
Kgg. Roberto A. Mendoza,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Barangay.

HINDI NAKADALO:

Kgg. Ly-ann Angeline D. Avena,	Ex-Officio Member, Pangulo ng Liga ng mga Kabataan, nasa pasanayan.

KAPASIYAHAN BLG. 2024 - 109

KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY ANG ORDINANSA BLG. 017: "ORDINANSA UKOL SA KODIGO NG KALUSUGAN AT KALINISAN (HEALTH AND SANITATION CODE) NG BAYAN NG TUY, BATANGAS AT PARA SA IBANG LAYUNIN"

SAPAGKAT, itinakda ng Saligang Batas ng Pilipinas na ang Estado at nararapat na mangalaga at maitaguyod ang karapatan ng mga tao ukol sa kalusugan at ikintal sa kaisipan ng bawat isa;

SAPAGKAT, ang sugnay sa pangkalahatang kagalingang isinasaad sa Kodigo ng Pamahalaang Lokal noong 1991 (Local Government Code of 1991) ay nagsasaad na ang bawat munisipyo ay nararapat na palaganapin ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mamamayan;

SAPAGKAT, ang pamahalaang bayan ng Tuy ay umaayon at sumusunod sa mga batas na pinaiiral ng pamahalaang nasyunal at sa paniniwalang ito ay magbibigay ng ibayong tulong sa mga tao upang magresulta ng katiwasayan at pag-unlad;

NGAYON, dahil dito at sa mungkahi ni Kagawad Rafael C. Bautista na pinangalawahan ng lahat na miyembro ng Sangguniang Bayan, ang sumusunod na kapasiyahan ay napagtibay.

ORDINANSA BLG. 017

ORDINANSA UKOL SA KODIGO NG KALUSUGAN AT KALINISAN NG BAYAN NG TUY, BATANGAS AT PARA SA IBANG LAYUNIN

May Akda: KGG. RAFAEL C. BAUTISTA

Pinagtibay ng Sangguniang Bayan:

KABANATA I

PANGKALAHATANG PROBISYON

SEKSYON 1. Titulo. Ang Ordinansang ito ay tatawaging Kodigo ng Kalusugan at Kalinisan ng Bayan ng Tuy, Batangas.

SEKSYON 2. Lawak o Sakop. Ang Kodigong ito ay ipatutupad sa sakop na legal o huridikal ng bayan ng Tuy, Batangas.

SEKSYON 3. Mga Gawain at Tungkulin ng Isang Punong Pangkalusugan (Health Officer). Ang Pinunong Pangkalusugan ay may mga sumusunod na tungkulin at gawain:

1. Gumawa ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng programa, batas, at regulasyon para sa tanggapan na may pahintulot ang Punong Bayan upang ito ay matulungan sa isang mahusay, epektibo at murang pagpapatupad ng mga serbisyong pangkalusugan at pamahalaan ang mga tauhan ng Tanggapang Pangkalusugan (Rural Health Unit) ng bayan;
2. Magsagawa ng pamantayan para sa konsiderasyon ng Sangguniang Bayan at maglagay ng tulong teknikal at suporta sa Punong Bayan at pagdadala ng mga aktibidad upang masigurado ang pagbibigay ng karaniwang serbisyo at sapat na pasibilidad na may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan;
3. Bumabalangkas ng mga plano at pamamaraan at kapag inaprubahan ng Punong Bayan ay ipatupad ito lalo na ang mga bagay na nauukol sa programang pangkalusugan at ibang proyekto;
4. Magbigay paalaala sa Punong Bayan at sa Sangguniang Bayan ng mga bagay na nauukol sa kalusugan;
5. Ipatupad ang lahat ng batas, ordinansa at regulasyon na may kaugnayan sa pampublikong kalusugan;
6. Magrekomenda sa Sangguniang Bayan na makapagpatibay ng ordinansa o pagbabago nito kung may dapat baguhin para mapangalagaan ang pampublikong kalusugan;
7. Magrekomenda ng kaukulang parusa sa mga lumalabag sa Kodigong ito o kaya'y sa batas pangkalusugan, mga ordinansa o regulasyon;
8. Tuwirang ipatupad ang pangkalinisang pagsisiyasat o inspeksyon sa lahat ng pang-negosyong establisyementong nagbebenta ng mga pagkain o kaya'y nagbibigay ng mga akomodasyon tulad ng mga ospital/klinika, paaralan, hotel, motel, bahay-tulugan, resorts, spa, at iba pang tulad nito, sang-ayon sa Kodigong ito;
9. Magsagawa ng pangkalusugang impormasyon at kampanya;
10. Makipag-ugnayan sa mga ahensiya ng pamahalaan at iba pang samahang pang-gobyerno na kasama sa promosyon at nagbibigay ng pangkalusugang serbisyo;
11. Pangunahan o manguna sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa panahon o pagkatapos ng kalamidad, ito man ay likha ng tao o ng kalikasan;
12. Magsagawa o gumawa ng iba pang pamamaraan at isagawa ang iba pang tungkulin at gawain na maaaring itadhana ng mga ordinansa.

SEKSYON 4. Pagpapatupad ng mga Tuntunin at Regulasyon. Ang munisipalidad, sa pamamagitan ng lokal na Lupong Pangkalusugan (Health Board) ay maaaring magsagawa ng mga tuntunin at regulasyon para sa wastong pagsasagawa o implementasyon ng mga itinatadhana ng Kodigong ito, ngunit kung wala mang ganitong promulgasyon ay hindi dapat mauna sa pagpapatupad nito ng Kodigo.

KABANATA II

KALUSUGAN AT KALINISAN SA PAMAYANAN

SEKSYON 5. Kahuluhan ng mga Salita.

1. Ang terminong **pamayanan** sa Kodigong ito ay may kahulugang kalipunan ng mga bahay o bahayan na tinaguriang probinsya o lalawigan, bayan, barangay, sitio, o purok na pinaninirahan ng mga tao. Sa isang pamayanan ay nararapat magkaroon ng mga batas na siyang pamantayan upang maging tahimik, maayos, ligtas sa anumang kapahamakan, na magiging panuntunan ng mga mamamayan sa kanilang pamumuhay;
2. Ang **aliwan** ay establisyemento na ginagamit upang magbigay ng kasiyahan sa taong papasok dito. Halimbawa nito ang mga casino, bar, palaruan, gaming hub, at iba pang kauri nito.

SEKSYON 6. Kalusugan at Kalinisan sa Pamayanan. Ang pamayanan tulad ng Tuy ay nararapat na maging malinis, ligtas sa anumang maaaring magdulot ng karamdaman sa mga mamamayan, tulad ng mga sakit dala ng panahon, mga polusyon sa lupa, tubig, at hangin, at iba pang nakahahawang karamdaman.

A. **Kalinisan sa Paligid.** Ang kapaligiran sa pamayanan ay dapat pangalagaan at di dapat tapunan ng mga papel, at mga basura tulad ng nabubulok na bagay na magdudulot ng masamang amoy.

   1. Kalinisan sa bawat tahanan. Ang bawat bahay ay nararapat magsagawa ng kalinisan, maayos na lalagyan ng mga gamit o malalaking kagamitan. Ang bawat pamilyang naninirahan ay ipinag-uutos na magkaroon ng mga sumusunod:

      a. Malinis at maayos na palikuran
      b. Malinis na pagkukunan ng tubig
      c. Basurahan (imbakan ng basura) - Ang basura sa bawat tahanan ay nararapat na paghiwa-hiwalayin ng lagayan tulad ng sako o timba para sa nabubulok at di-nabubulok na basura bago dalhin sa imbakan ng basura.

B. **Kalusugan sa Pamayanan**. Kailangan na ang mga mamamayan sa pamayanan ay malulusog upang mapanatiling ligtas sa pagkakasakit.

   1. Sentrong Pangkalusugan (Health Center). Ang bawat bayan o barangay ay may sentrong pangkalusugan na siyang lugar para sa gamutan o gamutin ang mga taong may karamdaman. Ang mga kawani nito ang may tungkuling magpalaganap ng mga tuntunin upang maiwasan ang pagkakasakit ng bawat isa at magsagawa ng mga pagbabakuna sa mga bata at mga may edad. Sila rin ang may karapatang magbisita, mag-inspeksyon sa mga establisyemento o pagawaan, mga restawran o kainan, mga paupahang tulugan o hotel, at mga aliwan/lugar panglibangan.

SEKSYON 7. Kaparusahan sa Hindi Pagsunod sa Kabanata II. Ang sinumang tao, natural o huridikal, na hindi tatalima sa mga iniuutos ng bahaging ito ng Kodigo ay magmumulta ng halagang mula sa Limang Daang Piso (PHP 500.00) at hindi hihigit sa Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00).

KABANATA III

PANUSTOS NG TUBIG

SEKSYON 8. Kahulugan ng mga Salita.

1. Bilang gamit sa Kabanatang ito, ang **panustos na tubig** (water supply) o **pinanggalingan** (source) ay may kahulugang ang panustos na tubig ng isang pampublikong kumpanya, samahang pang-negosyo, proyekto ng komunidad, o ng isang tao, karaniwan ay sa pamamagitan ng isang sistema na ginagamitan ng bomba at ng tubo.
2. **Bacteriological test** – Ito ay ang pagsusuri ng tubig upang matukoy ang bilang ng baktirya na maaaring magdulot ng sakit. Ang prosesong ito ay ginagamit upang regular na matukoy kung ang tubig ay ligtas para sa pagkonsumo ng tao o ang tubig na gamit sa paliguan at libangan ay ligtas gamitin.
3. **Physical test** – Ito ay ang pagsusuri sa tubig na nagpapakita ng katangian nito sa pamamagitan ng pandama, ang kulay, kalinawan, buong solidong bagay, mga natunaw na solidong bagay, mga humalong solidong bagay sa tubig, amoy, at lasa na naitala.
4. **Chemical test** – Ito ay ang pagsusuri sa kemikal o dami ng mineral at organikong sangkap na nakakaapekto sa kalidad ng tubig.
5. **Radioactive** – Ito ay isang pisikal, hindi isang biyolohikal, na kaganapan o pagkilos ng kusang paglabas ng radyasyon (radiation). Maaari itong mangyari sa parehong pamamaraan, ang natural na pamamaraan at sa pamamagitan ng interbensyon ng tao na nakapagdudulot ng panganib sa tao.

SEKSYON 9. Eksaminasyon ng Tubig. Ang eksaminasyon sa inuming tubig na tinatawag na “bacteriological”, “physical”, at “chemical” test ay kailangang gawing regular sang-ayon sa mga pamantayan ng Philippine National Drinking Water Standards. Ang paggamit sa inuming tubig at ang pagdidisinpekta ng kontaminadong pinanggagalingan ng tubig at ng mga Sistema sa distribusyon at kailangang umaayon sa pamantayang itinalaga ng Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health).

SEKSYON 10. Kinakailangang Eksaminasyon. Ang mga sumusunod ay kailangan para sa inuming tubig.

1. **Pang-unang Eksaminasyon.** Ang “physical”, “chemical”, at bacteriological” na eksaminasyon ng tubig mula sa bagong tayong sistema at/o pinanggagalingan ng tubig ay kailangan bago sila magsimula at buksan sa pampublikong paggamit. Ang eksaminasyon para sa posibleng kontaminasyon sa radioactive ay kailangan ding gawin sa panimula.
2. **Nakatakdang Eksaminasyon.** Ang eksaminasyong “bacteriological” ay dapat isagawa sa tubig mula sa datihang pinanggalingan na may pagitang hindi lalampas sa anim na buwan. Ang pangkalahatang eksaminasyong “chemical” ay dapat gawin tuwing ika-labindalawang (12) buwan o mas madalas. Ang eksaminasyon para sa posibleng “radioactive” na kontaminasyon ay dapat isagawa ng tauhan sa pinanggalingan ng tubig.

SEKSYON 11. Laboratoryo sa Eksaminasyon ng Tubig. Ang eksaminasyon ng tubig ay nararapat isagawa lamang ng isang pangpamahalaan o pribadong laboratory na kinikilala ng Kagawaran ng Kalusugan.

SEKSYON 12. Sertipikasyon na Maaaring Inumin ang Tubig. Ang nagpapatakbo ng serbisyo ng patubig at nararapat kumuha ng sertipikasyon mula sa Pambayang Pinuno ng Kalusugan na ang nasabing tubig ay maaaring inumin bago ito

ipamahagi sa publiko at magkaroon ng takdang panahon para sa muling pagsusuri nito. Ang Pambayang Pinuno ng Kalusugan ay maaaring tumanggi sa pagbibigay ng naturang sertipiko kung ang mga pamantayan, proseso at pangangalaga na itinakda ng batas at tamang regulasyon ay hindi nasusunod.

SEKSYON 13. Mga Ipinagbabawal na Gawain. Ang mga sumusunod ay ipinagbabawal:

1. Paglalaba ng mga damit o paliligo sa nalolooban ng dalawampu't limang (25) metrong (25-meter radius) pinagmumulan ng tubig na inumin
2. Pagtatayo ng posong artesyano (artesian well) at/o malalim o mababaw na balon sa nalolooban ng dalawampu't limang metro (25-meter radius) buhat sa pinagmumulan ng polusyon
3. Pag-iimbak ng mga *radioactive materials* sa nalolooban ng dalawampu't limang metrong (25-meter radius) mula sa pinagmumulan ng tubig na inumin
4. Pagkakabit o pagkonekta ng isang pampublikong patubig o linya ng tubig nito sa iba pang namamahagi ng tubig kung wala pang sertipikasyon ukol sa kaligtasan ng inuming tubig at kung ang sistemang patubig ay hindi pa nakakapasa sa eksaminasyon nito

KABANATA IV

MGA ESTABLISYEMENTO UKOL SA PAGKAIN AT INUMIN

SEKSYON 14. Kahulugan ng mga Salita. Ayon sa gamit sa Kabanatang ito, ang mga termino ay may kahulugan kagaya ng sumusunod:

1. **Establisyemento ng Pagkain** – Ito ay isang establisyemento kung saan ang pagkain at inumin ay ginagawa, pinoproseso, iniimbak, ipinagbibili o inihahain.
2. **Maaaring Bantang Panganib para sa Kalusugan** – Isang kemikal o sustansyang may halagang sapat na kung saan ay mayroong pinagbabatayang mahalagang ebidensya base sa isang pag-aaral na isinagawa sang-ayon sa ginawang pangsiyensyang prinsipyo na may paulit-ulit na epekto sa kalusugan ay maaaring dumapo sa isang nalantad na tao.
3. ***Vermin*** – Ito ay mga ligaw na hayop at kulisap na pinaniniwalaang nakakapinsala sa mga pananim, hayop sa bukid, o may dalang sakit maging sa pagkain. Ang mga ito ay mga nakakalason, na kadalasan ay sama-sama at marami ang bilang, lalo't higit na ang mga maliliit na karaniwang lumalabas at mahirap kontrolin, tulad ng mga langaw, kuto, surot, ipis, daga, at daga.
4. ***Mercury*** – Ito ay isang uri ng kemikal na nagdudulot ng kontaminasyon at panganib sa kalusugan kung makapasok sa katawan ng tao at hayop. Ito ay maaaring dulot ng kalikasan tulad ng pagputok ng bulkan o pagbabago ng klima, at/o dulot ng mga gawain o aktibidad ng tao tulad pagluluto o pagsisiga, gawaing industriyal, o pagmimina.

SEKSYON 15. Permisong Pangkalinisan (Sanitation Permit). Ang sinumang tao o nilalang na nagpapatakbo ng isang establisyementong pangpagkain para sa publiko ay kailangang kumuha ng permisong pangkalinisan mula sa Pambayang Pinuno ng Kalusugan ng munisipalidad.

Ang Pambayang Pinuno ng Kalusugan ay magbibigay ng akmang regulasyon o patakaran ukol sa pamantayan, pamamaraan at mga kinakangailangan para mabigyan ng permisong pangkalinisan. Maaari siyang tumanggi na magbigay nito o pansamantalang hindi bigyan, kanselahin, o pawalang bisa kung ang kalagayan sa panig ng aplikante ay karapatdapat tanggihan o ibinbin, o kaya ay kanselahin at pawalang bisa.

SEKSYON 16. Hindi Paglilipat ng Permisong Pangkalinisan. Ang permisong pangkalinisan na ibinigay sa isang establisyementong pangpagkain ay hindi maililipat kung magkaroon ng bagong may-ari ang nasabing establisyemento o negosyo. Kung may pagbabago sa mga nagmamay-ari ng nasabing negosyo, ang bagong may-ari ang maghahain ng aplikasyon sa Tanggapan ng Pambayang Pinuno ng Kalusugan upang magkaroon ng pagbabago sa pagmamay-ari at matala sa talaan, at ang sertipiko ay maibigay sa establisyemento. Ngunit kung may malaking pagbabago sa uri at operasyon ng negosyo, ang bagong may-ari ay kailangan ng bagong permiso ng kalinisan ayon sa Kodigong ito.

SEKSYON 17. Talaan ng Permisong Pangkalinisan. Ang Pambayang Pinuno ng Kalusugan ay nararapat na mag-ingat ng tala ng lahat ng establisyementong nabigyan na ng permisong pangkalinisan na maaaring mabigyan muli.

SEKSYON 18. Sertipikong Pangkalusugan (Health Certificate). Ang mga kawani o kaya ay manggagawa sa alin mang establisyementong pangpagkain ay dapat na kumuha ng Sertipikong Pangkalusugan sa Pambayang Pinuno ng Kalusugan ng Tuy. Ang may-ari, nagpapatakbo at namamahala nito ay nararapat na ipatupad sa lahat ng nagtatrabaho rito na magbigay ng kani-kanilang Sertipikong Pangkalusugan mula sa Pambayang Tanggapan ng Kalusugan bilang isang dokumentong kinakailangan sa kanilang pagtatrabaho. Ang nasabing sertipiko ay marapat ibigay ng Pambayang Pinuno ng Kalusugan sa kwalipikadong aplikante matapos ang nararapat na pisikal at medikal na pagsusuri.

SEKSYON 19. Mga Humahawak ng Pagkain.

A. Walang tao na dapat magtrabaho sa isang establisyementong pangpagkain nang walang Sertipikong Pangkalusugan na ibinibigay ang Pambayang Pinuno ng Kalusugan.

B. Ang isang humahawak ng pagkain ay nararapat sa lahat ng oras ay:

   1. Magsuot ng isang malinis na pangtrabahong kasuotan. Ang tagaluto ay nararapat na magsuot ng sombrero (cap) o kaya ay *hairnet*, gayundin ang tagasilbi ng pagkain at akmang pangtaklob sa bibig.

   2. Panatilihin ang pagkakaroon ng malinis na pangangatawan at palagiang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tuwalya o makinang pangtuyo ng kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain, lalo’t higit kung galing sa palikuran.

SEKSYON 20. Kalidad at Proteksyon sa Pagkain. Ang namamahala ng mga establisyemento ay marapat na sa lahat ng oras ay masiguro na ang lahat ng pagkain at inuming pinoproseso, iniimbak, at ipinagbibili o inihahain ay ligtas kainin. Ang pamantayan na mapreserba at mapanatili ang magandang kalidad ng pagkain at inumin ay kailangang maipatupad, kabilang ang mga sumusunod:

1. Ang karne at iba pang produkto nito, isda, gulay, prutas, at iba pang mga sangkap sa paghahanda ng pagkain at inumin ay marapat na mula sa mga pamilihan o tindahan na aprubado ng lokal na awtoridad at nararapat na pumasa sa inspeksiyong pamamaraan na itinatadhana ng batas o ordinansa kaya.

2. Walang produktong karne, isa, gulay, prutas at iba pang pagkain o inumin na bibilhin sa mga pamilihan o lugar na apektado ng *radioactive activity*, epidemya ng hayop [Hal: *bird flu, ASF (African swine fever)*, at iba pa], pagkamatay ng isda (*fish kill*), *red tide*, o anumang panganib sa kalagayang pagsasaka o agrikultural.

3. Ang gatas at mga produkto nito (*dairy products*) ay kailangang makuha mula sa mga bilihang inaprubahan ng pambansa o lokal na awtoridad.

SEKSYON 21. Pangangailangang Pangkalahatang Istruktura. Ang establisyementong pangpagkain ay kailangang umaayon sa mga pangangailangan sa ilalim ng Kodigo ng Pambansang Gusali (Building Code of the Philippines), lalo na iyong ukol sa pangangalaga sa lugar, pangangalaga laban sa sunog, instilasyon ng ilaw, bentelasyon, at sanitasyon o kalinisan. Ang istruktura ay kailangang mayroong sapat at malinis at/o maiinom na suplay ng tubig, may tubong instilasyon, at angkop na paggamit sa tubig at sistema sa pagtatapon nito. Marapat din na may daan o daluyan ng tubig baha, pangsugpo sa mga hayop, kulisap, at iba pang kagaya ng mga nabanggit, mga gamit upang maiwasan ang ingay, at iba pang mga kailangan para maproteksyunan ang kalusugan. Ang nararapat na probisyon sa batas na pangkapaligiran na maaaring isagawa ay kailangang maisakatuparan.

Ang tiyak na pangangailangan sa istruktura na ibinibigay sa establisyementong pangpagkain, sa ilalim ng Kodigong Pangkalusugan ng Pilipinas (Presidential Decree No. 586) ay tinatanggap at pinatutupad at pinadami ang sipi bilang bahagi ng Kodigong ito.

SEKSYON 22. Ipinagbabawal na Gawain. Ang sumusunod ay ipinagbabawal sa establisyementong pangpagkain.

1. Paggamit ng isang espasyo o lugar na oras-oras ay ginagamit na tulugan o palikuran, o kaya ay ginagamit na talian ng mga hayop o sa iba pang layunin na maaaring makaapekto sa kalinisan ng establisyemento
2. Pagpapatakbo ng establisyementong pangpagkain ng walang aprubadong Permisong Pangkalinisan (Sanitary Permit)
3. Pagpapatakbo ng establisyementong pangpagkain na hindi pa nakatutupad sa itinakdang pangangailangang istruktura
4. Pagpapahintulot sa mga taong hindi tuwirang konektado sa paghahanda ng pagkain na tumigil sa lugar kung saan ang pagkain ay niluluto o inihahanda

SEKSYON 23. Espasyong Gamit para sa Serbisyong Pagkain (Food Service).

1. Ang espasyo para sa serbisyo ng pagkain ay hindi dapat na gamiting lugar na tanggapan o tulugan.
2. Ang mga karamitan (mga damit) at iba pang personal na gamit ay kailangang nakatago sa mga locker o taguan sa itinakdang lugar malayo sa espasyo o lugar na pangserbisyong pagkain.
3. Walang hayop o buhay na manok ang papayagang naroroon sa lugar kung saan inihahanda ang pagkain.
4. Walang taong hindi konektado sa paghahanda ng pagkain ang pahihintulutang tumigil o manatili sa lugar kung saan inihahanda ang pagkain.
5. Ang mga pagkain sa imbakan ng pagkain o kaya ay inihahanda na ay hindi dapat mahawakan ninuman maliban sa tagaluto at mga katulong nito.

SEKSYON 24. Pagkontrol sa mga Hayop at Anumang Kulisap o Insekto. Ito ay kailangang maisagawa nang epektibo ang pagkontrol sa *vermin*. Ang *vermin* ay isang grupo ng mga insekto o maliliit na hayop tulad ng langaw, lamok, ipis, pulgas, lisa, surot, daga, at iba pang kauri ng mga nabanggit na nagdadala ng iba’t ibang uri ng sakit.

1. Ang mga espasyo kung saan ang pagkain at inumin ay nakalagay/nakatago, inihahanda, at inihahain ay dapat na ginagawa at pinananatili na hindi mapasok ng mga *vermin*.

2. Ang lahat ng bukasan na nag-uugnay sa espasyo para sa hangin ay kailangang mabuting maprotektahan ng pangharang o screen na hindi agad natutunaw, ganoon din ang pintura.
3. Ang isang programa na magbabawas o makapupuksa sa pagdami ng *vermin* ay kailangang mapanatili ng may-ari, namamahala, o administrado ng establisyementong pangpagkain. Kung nabigo at/o nakaligtaan ang programa sa pagbawas o pagpuksa ng *vermin*, ang lokal na ahensya ang magsasagawa nito na gagastusan ng may-ari, namamahala, o administrado ng establisyemento.
4. Sa paglilinis at pagdidisinpekta ng naturang establisyemento, lahat ng pagkain, kagamitan sa pagluluto, at gamit na panglinis ay kailangang malagyan ng takip upang maprotektahan sa mga nakalalason (o *toxic*) na kemikal.
5. Ang pagkontrol sa *vermin* sa pampublikong lugar ay responsibilidad ng lokal na pamahalaan.
6. Ang pamamaraan at limit o dalas ng pagsasagawa ng programa sa pagbawas o pagpuksa ng *vermin* ay marapat na tiyakin ang panahon at aprubado ng Pambayang Pinuno ng Kalusugan.

SEKSYON 25. Palikuran at Pasilidad sa Hugasan.

1. May bukod, sapat, at malinis na palikuran para sa iba't ibang kasarian ng mamimili at sa mga kawani o empleyado na kailangang ibigay o mailagay sa tamang lugar.
2. Ang kwarto ng palikuran ay hindi dapat na bukas sa lugar o espasyong pinaghahandaan ng pagkain o imbakan.
3. Ang pasilidad sa hugasan ng kamay ay nararapat ilagay sa loob o sa karatig na silid sa tabi ng palikuran.
4. Ang pasilidad ay nararapat na may mainit at malamig na umaagos na tubig, may sabon, at may mga tuwalya o tissue, o makinang pantuyo.

SEKSYON 26. Pagtatapon ng Hindi Kailangang Gamit.

1. Ang mga lalagyang lata ay maaaring gamitin sa paghahanda ng pagkain sa dagliang oras lamang.
2. Ang mga latang ginamit sa imbakan, may laman o wala, ay marapat na nasa lugar na itinalaga, hiwalay sa pinagtatrabahuhan ng humahawak ng pagkain.
3. Ang mga latang ito ay nararapat na ginawa at napapanatili na ligtas sa mga *vermin* at madaling linisin.
4. Ang mga latang may laman na hindi na kinakailangan ay marapat na matakluban nang mahigpit sa lahat ng oras, maliban sa oras na ginagamit sa lugar ng paghawak ng pagkain.
5. Ang basurahan ay maaaring gamitin, kung ito ay yari sa di-tinatablan ng dumi, madaling linising materyales at may lapat na panaklob.
6. Ang ginamit na lata na hindi na muling maaaring gamitin ay marapat na hiwalay sa lagayan ng pagkain. Marapat din na mayroong espayo o lugar para sa paglilinis nito na may mga pangkuskos (o *brush*) na panlinis, sabon, mainit na tubig, at hose na may *nozzle*.

SEKSYON 27. Mga Kagamitan at Gamit sa Kusina.

1. Ang mga kasangkapan at gamit sa kusina ay nararapat na nakadisenyo, pabrikado, at itinatayo o binuo upang madali ang paglilinis at hindi maging panganib sa kalusugan.

2. Ang mga lalagyan na binuo sa pamamagitan ng tingga (*lead*) at *codium-lined* ay nararapat na hindi gamitin o bawal gamitin.
3. Ang ibabaw o ang bahagi ng gamit na nilalapatan ng pagkain o inumin ay nararapat na yari sa materyales na hindi nakalalason, madaling linisin, matibay at hindi natatapyas.
4. Ang mga sliding door ng kabinet ay marapat na madaling alisin at linisin. Ang mga bukas (open-based) kabinet sa ilalim ay marapat na madali para sa inspeksyon, paglilinis, at pagpapanatili ng kaayusan nito.

SEKSYON 28. Paghuhugas ng Gamit sa Kusina.

1. Ang mga gamit sa kusina ay dapat isa-isahin na banlawan upang maalis ang tirang pagkaing kumapit dito.
2. Kailangang ang mga ito ay linisin sa mainit na tubig na may temperaturang 120^0 F o 49^0 C at sabunin, bago banlawang mabuti.
3. Kung ang tubig ay hindi umaagos, ang tubig sa lalagyan na pinaghuhugasan ay nararapat na palitan nang madalas.

SEKSYON 29. Panlaban o Panggamot sa Bakterya. Ang kagamitan sa pagkain at pag-inom matapos na ang mga kagamitan ay malinis ay nararapat sumailalim sa paggamot o pagpatay ng bakterya tulad ng mga alinman sa sumusunod:

1. Pagtubog ng gamit kahit kalahating minuto man lang sa isang malinis at mainit na tubig na may temperaturang hindi bababa sa 170^0 F o 77^0 C;
2. Pagtubog sa gamit na hindi bababa sa isang minuto sa maligamgam na *chlorine solution* 50 ppm;
3. Paglalagay ng mga gamit sa kabinet na may mainit na singaw na may temperaturang 170^0 F o 77^0 C nang hindi bababa sa labinlimang (15) minuto o kaya ay temperaturang 200^0 F o 90^0C sa loob ng limang (5) minuto;
4. Paglalagay sa isang oven na may temperatura na 180^0 F o 92^0 C sa loob ng dalawampung (20) minuto;
5. Pagdidisinfect ng establisyemento ng isang beses sa isang buwan;
6. At iba pang inaprubahang pamamaraan.

SEKSYON 30. Paghawak sa Hinugasang Gamit.

1. Ang hinugasang gamit ay dapat matuyo sa isang salansanan na yari sa kawad o alambre nang hindi gumagamit ng telang pantuyo o kaya ay dapat na itago sa isang lalagyan na kusang natutuyo ang mga kagamitan sa pamamagitan ng hangin.
2. Ang telang pangtuyo kung saan itatago ang mga pinggan at iba pa matapos ang paggamit sa mga ito ay kailangang malinis at madalas na palitan.

SEKSYON 31. Taguan ng Nahugasang Gamit sa Kusina.

1. Ang mga ito ay nararapat itago sa isang malinis at tuyong lugar na hindi napapasok ng mga *vermin* at iba pang sanhi ng kontaminasyon.
2. Ang mga tasa, mangkok, baso, pinggan, at iba pang gamit sa pagkain ay kailangang nakataob sa pagtatago.
3. Kung ang mga ito ay hindi nakatago sa isang saradong taguan o lalagyanan, ang mga ito at iba pang lalagyan ay nararapat na may taklob/takip o nakataob. Ang pinggan, mangkok, baso, tasa ay hindi dapat nakalagay sa bukas na kabinet sa ilalim ng lamesa, lababo, o anumang lugar na pinagtatrabahuhan o pinaghahandaan ng pagkain.

4. Ang trey, salansanan at patungan ay nararapat na gawa sa mga hindi tinatablan o kinakapitan ng dumi, mantika, o anumang kahalintulad nito, gayundin na ligtas sa korosyon, hindi nakalalason, makinis, matibay, at hindi natatapyas o nagagasgas na lalagyan o taguan.
5. Ang mga kabinet o *drawers* ay dapat yari din sa parehong materyales kagaya ng nabanggit sa itaas.

SEKSYON 32. Tuyong Taguan (Imbakan) ng Hindi Nasisira o Matagal Masira na mga Pagkain. Ang hindi nasisirang mga pagkain ay nararapat nakatago sa mga sumusunod na pamamaraan:

1. Mga itinalagang espasyo, lockers, cupboards, salansanan, kahon, at containers ang kailangang gamitin sa pagtatago o pag-iimbak.
2. Ang lahat ng mga nabanggit ay kailangang yari sa mga materyales na may kaparehong kalidad tulad ng mga ginagamit sa paghahanda ng pagkain at gamit sa paghahain. Ang mga container ay dapat na yari sa metal na may lapat na takip.
3. Ang inirerekomendang temperatura para sa tuyong taguan ay 50^0 - 60^0 F (10^0 -15^0C) maliban sa tuyong pagkain para sa madaliang gamit na kailangang itago para sa paghahanda at pagserbisyong espasyo.

SEKSYON 33. Pinalamig na Taguan ng Nasisirang Pagkain. Ang mga nasisirang pagkain ay dapat itago sa mga sumusunod na pamamaraan.

A. Ang mga nasisirang pagkain ay dapat itago sa imbakang may mas mababang temperatura pa sa 45^0 F (7^0 C), maliban sa panahon ng paghahanda o kaya ay inantala para sa madaliang paghahain o pagsilbi matapos maihanda.

B. Kung ang pagkaing ito ay itatago para sa matagal na panahon, inirerekomenda ang temperaturang 40^0 C.

C. Ang mga prutas at gulay ay dapat ilagay sa isang malamig na silid.

D. Ang mga nirerekomendang temperatura sa madaling masirang pagkain ay ang mga sumusunod:

1. Frozen Foods:	hindi hihigit sa 10^0 F (2^0 C)
2. Karne at Isda:	32^0 -38^0 F (7^0-10^0 C)
3. Gatas at iba pang produkto mula dito:	40^0-45^0 F (5^0-7^0 C)
4. Prutas at Gulay:	44^0-50^0 F (7^0-10^0 C)

SEKSYON 34. Operasyon sa Pagserbisyo ng Pagkain. Ang operasyon sa pagseserbisyo ng pamamahagi ng mga pagkain ay nararapat na umaayon sa mga sumusunod na alituntunin:

1. Iwasan na mahawakan ng kamay ang pagkain o inumin. Ang mga daliri ay hindi dapat na gamitin sa pagsilbi ng mantikilya, yelo o mga katulad na pagkain. Ang asukal ay dapat maihain sa isang may takip na lalagyan o kaya ay binalot para sa pang-isahang gamit lamang.
2. Ang ibabaw na bahagi ng sisidlan o *container* at *utensils*, kasama ang mga baso at gamit sa ibabaw ng hapag-kainan ay marapat na hindi mahawakan.
3. Ang mga baso, plato, kutsara at iba pang kagamitang pangminsanang gamit lamang at iba pang *container* at *utensils* ay dapat na itago sa isang malinis at tuyong lugar hanggang sa ito ay gamitin. Ang mga kagamitang ito ay nararapat na maingat na alisin sa mga karton nang hindi nahahawakan ng kamay ang bahaging lalagyan ng pagkain o inumin.

4. Malinis na tela, napkin, kutsara, tuwalya at iba pang kagamitan ay nararapat na itago sa isang malinis na lugar na itinalaga para lamang sa mga nasabing kagamitan. Ang mga maruming tela, tuwalya, apron at damit pang-trabaho ay dapat ilagay sa isang makasarang kahon o lagayan nito na may palatandaan.
5. Ang mga kutsara, sandok, siyanse, kutsarol, tabo, at iba pang kagaya ng mga nabanggit na manaka-nakang ginagamit sa mga malalamig o pinalamig na pagkain ay dapat na itago sa dumadaloy na tubig na may temperaturang hindi bababa sa 170^0 F (77^0 C).

SEKSYON 35. Ebalwasyon sa Establisyementong Pangpagkain. Tungkulin ng Pinunong Pangkalusugan na magsagawa ng pagbisita at ebalwasyon sa lahat ng establisyementong pang-pagkain na may kautusang magkaroon ng permiso para sa kanilang operasyon o pagnenegosyo na dapat gawin tuwing ika-anim na buwan at marami pang dagdag na pagbisita at muling inspeksyon na nararapat sa pagpapatupad ng probisyon ng Kodigong ito.

Sa inspeksyon o ebalwasyon na isasagawa tuwing ika-anim na buwan, itatala ng inspektor ang lahat na nakitang puna sa opisyal na *inspection form*. Ang orihinal na kopya ng nasabing tala ay ipipresenta sa may-ari o tagapamahala ng establisyemento upang maipaliwanag ng huli ang mga nakitang puna. Ang nasabing tala ay isusumite rin ng inspektor sa Pinunong Pangkalusugan.

Makaraan ang ilang araw ay muling magpapadala ang Pinunong Pangkalusugan ng inspektor upang tingnan kung ang nasabing mga puna ay nabigyan ng lunas o nabago na. Kung hindi pa nababago, ang may-ari o tagapamahala ng establisyemento ay bibigyan ng takdang panahon upang maisakatuparan ang mga dapat baguhin o ayusin.

Matapos ang itinakdang panahon, muling babalik ang inspektor upang magsagawang muli ng pagbisita at kapag walang nakitang pagbabago mula sa unang puna, ang permiso para sa operasyon ay maaari nang kanselahin.

A. Paghahatid ng Abiso o Patalastas

Kapag may ulat na may establisyementong pangpagkain na hindi sumusunod sa patakaran, ang Punong Pangkalusugan ay magpapadala ng abiso sa may-ari o namamahala na kailangang maisakatuparan ang mga bagay na sinasabi sa ulat ng inspektor sa loob ng panahong itatakda nito. At kapag hindi pa rin tinupad ng mga may-ari o namamahala, ang mga ito ay personal na ipatatawag sa pamamagitan ng pangalawang abiso at hihingan ng paliwanag kung bakit ang kanilang permiso ay hindi dapat makansela.

B. Pagpapawalang Bisa sa Permiso

Matapos ang patalastas at pagdinig sa naturang kaso, kung ang mga may-ari o namamahala ay di rin sumunod at ang mga katwiran ay hindi naman katanggap-tanggap, ang pagkasela o pagwawalang-bisa sa permiso ay isasagawa ng Punong Pangkalusugan.

C. Kabuuan ng Suspensyon ng Permiso

Kung sa paningin at paniniwala ng Punong Pangkalusugan ang operasyon ng establisyemento ay hindi malinis at hindi naaayon sa kalusugan at magiging panganib sa mga taong kakain, ang permiso ay maaaring kanselahin.

D. Apela o Paghahabol

Ang mga taong nagsagawa ng pagdinig ay maaaring umayon o baguhin ang ilang bahagi o baligtarin ang desisyon at iyon ay pinal.

SEKSYON 36. Espesyal na Probisyon.

A. Mga Tindahan tulad ng Grocery o Sari-Sari Store

1. Walang grocery o sari-sari store na itatayo sa layong 25 metro mula sa pinanggagalingan ng kontaminasyon.
2. Lahat ng pagkain ay kailangang lutuin bago kainin ay kailangang maprotektahan sa kontaminasyon habang nasa loob ng tindahan.

B. Panaderiya

1. Ang mga trak o kariton ng mga produkto sa panaderya ay dapat laging malinis.

C. Gatasan/Pagawaan ng Gatas

1. Walang gatasan ang mag-aalaga ng hindi malusog at maysakit na mga baka, kalabaw o kambing na maaaring magbigay ng hindi maayos at magandang gatas.
2. Walang hayop na ginagatasan na pakakainin sa mga lupang ang damo ay kontaminado ng “radioactivity”.
3. Walang gatasan ang magbibili ng hindi maganda o maayos na gatas o kaya ay yaong mga gatas na di pa “pasturized” o “sterilized”.

D. Planta ng Yelo

1. Inuming tubig lamang ang maaaring gawing yelo.
2. Sa pag-iimbak o pagdadala ng yelo para dalhin sa pamilihan, isang maingat na hakbang ang dapat isagawa para maprotektahan ang yelo sa kontaminasyon.

E. Palipat-lipat na Magtitinda ng Pagkain (*Transient Vendor*)

1. Ang mga magtitindang ito na dapat na nagtitinda lamang ng mga nakaboteng inumin at mga nakabalot na sa plastik na mga tinapay at iba pang pagkain.
2. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga magtitinda ang palipat-lipat na pagtitinda ng pagkaing gagamit ng mga hinuhugasang kagamitan sa pagkain tulad ng plato, tasa, kutsara, tinidor, baso, at iba pa.

F. Lugar na Tindahan ng mga Isda

1. Mga bago/sariwa at mahusay na isda ang dapat na itinda.
2. Ang mga isda na hinuli o mula sa lugar na *radioactive* o kaya ay sa mga lugar na kontaminado ng mga nakamamatay na bagay o *substance*, o kaya ay may mataas na bilang/lebel ng *mercury* sa pagtantiya ng Punong Pangkalusugan ay kailangang ipagbawal at huwag nang payagang makain ng tao.
3. Ang pamimili, pamamahagi, at pagbili ng mga isda na nahuli sa pamamagitan ng paggamit ng paputok at kemikal ay ipinagbabawal.

G. Lugar na Tindahan ng Inuming Tubig (*Water Refilling Station*)

1. Ang tindahan ay marapat na may sariling gamit sa paghuhugas at/o paglilinis ng mga lalagyan ng tubig.
2. Marapat na dumaan at nakapasa sa pagsusuri ang tubig na gagamitin.

3. Kung maghahatid ng mga inuming tubig sa mga kabahayan at/o iba pang establisyimento, marapat na malinis ang sasakyang gagamitin at hindi pagmumulan ng dumi o kontaminasyon.

H. Botika

1. Panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng tindahan.
2. Siguraduhin na ang gamot at iba pang itinitinda sa botika ay de-kalidad at laging bago. Huwag magbenta ng mga produkto na lumampas sa itinakdang petsa ng pagkakabisa (*expiration date*).

SEKSYON 37. Responsibilidad ng Lokal na Awtoridad sa Kalusugan. Ang lokal na awtoridad sa kalusugan ay nararapat na:

1. Gumawa ng madalas na pagsusuri o inspeksyon para maipatupad ang pagpapanatili ng karapatdapat na sanitasyon sa mga establisyementong pangkalusugan at sa kanilang bakuran.
2. Malimit na kumuha ng mga sampol ng pagkain at inumin sa mga nasabing establisyemento o sa mga palipat-lipat na mga magtitinda upang malaman kung mayroong nagtitinda ng hindi maayos, mga sirang pagkain, o kontaminado ng *radioactivity*.
3. Maiwasan ang mga tao sa pagbili ng mga hindi maaari at sirang pagkain at inumin.
4. Selyuhan at ipagbawal ang paggamit ng kagamitan kung sa tingin ay hindi na maaaring gamitin dahil sa ito ay hindi na ligtas o malinis.

KABANATA V

PAMILIHAN AT KATAYAN NG HAYOP

SEKSYON 38. Itinakdang Pamantayan ng Konstruksyon. Ang pagtatayo ng pamilihan at katayan ng hayop ay nararapat umangkop sa pamantayang pinatutupad ng Pambansang Kagawaran ng Kalusugan.

A. Kaangkupan ng lugar na ito ay hindi abala o hadlang ang kalagayan sa pagsugpo ng kontaminasyon;

B. Mayroong sapat na suplay ng tubig para sa paglilinis;

C. Pagkakaroon ng sapat na pasilidad sa daanan ng tubig;

D. Matibay na konstruksyon upang protektahan ang mga magtitinda at mamimili sa mapanganib at nakalantad na mga elemento;

E. Pasilidad para sa pagpapanatili ng kalinisan tulad ng paglilinis at pag-apula sa mga *vermin*

1. Sa Pamalihan

a. Magsagawa ng tuwi-tuwinang inspeksyon upang masiguro ang pagpapanatili ng sapat na kalagayan sa kalinisan sa pamilihan at mga karatig nito.

b. Pamahalaan at kontrolin ang tamang pag-aalaga sa mga “stalls” o pwesto ng pamilihan.

c. Ipagbawal ang pagtatayo ng mga tirahan sa loob ng palengke at karatig nito.

d. Ipatupad ang pagbabawal ng pagtatayo ng partisyon, shed, o “booth” sa loob ng palengke.

2. Katayan ng Hayop

   a. Pamahalaan ang pagpapanatili ng sapat na kalinisan sa katayan at paligid

   b. Ipatupad ang mga kailangan sa pagsusuri ng karne na nasasaad sa umiiral na batas

   c. Payagan ang pagkatay ng hayop para sa pangangailangan ng publiko sa ibang itinalagang lugar kung ito ay kailangan, at ang pampublikong kalusugan ay maisasakatuparan

   d. Pamahalaan na malinis ang tapunan ng lahat ng basura ng katayan

   e. Siguraduhin na malusog na mga hayop lamang ang pwedeng katayin na ang pamamaraan o teknik sa pagpatay at paglilinis, pag-iimbak at paghawak at pagproseso sa pagdadala o paglilipat sa ilang lugar ay naayon sa itinakdang pamantayan

SEKSYON 39. Tungkulin ng Pamahalaan Lokal at Pribadong *Operator*. Ang pamahalaan lokal at pribadong palengke at katayan ay kailangang may sapat na bilang ng mga kawani upang masiguro ang isang matiyagang operasyon at malinis na pagpapanatili nito. Ang mga kawaning ito ay direktang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Punong Pangkalusugan.

KABANATA VI

PAMPUBLIKONG LABAHAN O "LAUNDRY SHOP"

SEKSYON 40. Permisong Pangkalinisan. Walang pampublikong labahan o "laundry shop" ang magnenegosyo nang walang Permisong Pangkalinisan mula sa Punong Pangkalusugan o kanyang kinatawan.

SEKSYON 41. Pangkalahatang Pangangailangan. Sa pagtatayo at operasyon ng pampublikong labahan o "laundry shop" ay kailangang sundin ang mga sumusunod:

A. Panuntunan sa Pagtatayo ng Gusali o "Shop"

   1. Ang lugar ay dapat malayo sa mga istorbo/abala o anumang makasasagabal sa gawain.

   2. Matitibay na materyales ang kailangan sa pagtatayo ng gusali nito.

   3. Malinis at matibay sa tubig ang kailangang gamitin sa sahig nito.

   4. Ang pinagtatrabahuhang silid ay marapat na maaliwalas, may tamang intilasyon, at maliwanag.

   5. May sapat na pasilidad para sa pagtutuyo ng mga nilabhan ay ligtas sa kontaminasyon.

B. Pangangailangang Pangkalinisan

   1. Ang mga gamit panglaba (liquid o solid) ay nararapat na wastong nakatago at naihahanda nang maingat.

   2. Ang mga kawani ay may inuming tubig, palikuran, paliguan at labahan.

   3. Ang mga kawani ay dapat na may kani-kaniyang taguan ng gamit at mga damit pangtrabaho.

   4. Ang planta at paligid nito, gayundin ang mga kagamitan ay nararapat na laging malinis sa bawat oras.

SEKSYON 42. Espesyal na Pangangailangan.

1. Ang lahat na mga labahin mula sa ospital at mula sa nahawahan ay kailangan munang gamitan ng mainit na tubig na may sabon o kaya ay paggamit ng *disinfectant*.
2. Ang kumot, damit o pansapin sa kama, pantulog (pajamas), kobre kama, punda ng unan at iba pa na nagkaroon ng radioactivity, kailangang ibukod sa isang lugar at nakikita ng isang kawaning may nalalaman tungkol sa *radiation activity* bago ipadala sa "laundry shop". Kung sa mga damit ay natagpuang may kontaminasyon ng radioactive, ito ay nararapat na itago at hayaang matunaw bago dalhin ang naturang bagay sa "laundry shop".
3. Ang lahat ng labahin na dadalhin sa laundry shop ay nararapat na nakatago sa isang saradong sisidlan hanggang sa madala sa loob ng nasabing *laundry shop*.
4. Ang sasakyan ng laundry shop ay dapat na malinis sa lahat ng oras.
5. Isang nakabukod na silid ang kailangang gamitin para lang sa pagtanggap, paghihiwalay, paglalagay ng marka ng mga hindi pa nalalabhang mga damit.
6. Ang mga *diaper* ay kailangang maprotektahan laban sa "pathogenic organisms" at mga kemikal na bagay na nakakairita sa balat ng mga bata. Ang mga nalinisan o nalabhang mga *diaper* na idedeliber ay dapat nakaimpake sa isang selyadong malinis na sisidlan o *container*.

KABANATA VII

KALINISAN NG PAARALAN AT SERBISYONG PANGKALUSUGAN

SEKSYON 43. Kahulugan ng mga Salita.

1. **Pangkapaligirang Emosyon *(Emotional Environment)*** - Lahat ng salik (*factor)* na nakakaapekto sa kalusugang pang-emosyon ng mga mag-aaral at mga guro.
2. **Pisikal na Kapaligiran *(Physical Environment)* -** Ang kabuuan ng paaralan, mga gusali, kagamitan sa loob ng aralan, ang kalupaan at lahat ng pasilidad
3. **Eskwelahan** - Isang institusyon para sa pag-aaral na maaaring pampubliko, pribado o parokyal
4. **Paaralang Espesyal** - Isang paaralang gumagamit ng mga bangkay, hayop, *bacteria* upang pag-aralan at gamitin sa pagsasaliksik

SEKSYON 44. Pisikal na Kapaligiran. Sa disenyo at pagtatayo ng paaralan, ang mga sumusunod na salik ay dapat ikonsidera:

1. **Lugar na Panganib sa Trapiko** - Ito ay dapat iwasan ngunit hindi naman dapat isakripisyo ang madaling daan para sa pampublikong sakayan. Ito ay nararapat na may distansya sa mga pinagmumulan ng istorbo o abala.
2. **Grounds** - Ang sakop na kalupaan para sa pagtatayo ng eskwelahan ay nararapat na maluwang upang magkaroon ng pasilidad palaruan at hardin ng paaralan.
3. **Gusali** - Nararapat na ito ay gawa sa matitibay at tumatagal na materyales at dinisenyo sa isang gumaganang linya para sa pag-iwas sa panganib ng sunog at kailangang masunod ang mga pangangailangan ukol dito. Nararapat din na may sapat na bentilasyon ang dingding at kisame. Upang magbigay ng lubos na liwanag, nararapat na ito ay mailawan ng fluorescent light/bulb o iba pang ilaw na may lakas na katumbas ng dalawampu't limang (25) kandila. Ang sahig ay dapat ring yari sa tumatagal na materyales na di naman madulas kung nilalakaran.

4. **Pasilidad Pangkalusugan** – Ang populasyon ng paaralan ay nararapat na mayroong tubig na maiinom, kanal at tapunan ng basura na umaayon sa sinasabi ng Kodigong ito.

SEKSYON 45. Ang Kapaligirang Pang-emosyon o Damdamin. Upang maipalaganap ang kalusugang pang-emosyon o damdamin ng populasyon ng paaralan ay kailangang maisagawa ang sumusunod:

1. **Angkop na Lokasyon** – Ang paaralan ay nararapat na itayo malayo sa pang-aabala at lugar na hindi nagbibigay ng hindi nararapat na impluwensya.
2. **Pasilidad sa Kaaliwan** – Ang paaralan ay dapat magkaroon ng ligtas at nakaaakit na palaruan at sapat na pasilidad para sa pangangailangang pangpalakasan at mga laro.
3. **Pasilidad sa Silid-Pahingahan** – Ito ay nararapat na ibigay kung saan ang mga guro ay maaaring magpahinga o umidlip matapos ang gawaing pagtuturo.

SEKSYON 46. Serbisyong Pangkalusugan. Ang paaralan ay kailangang may mga sinanay na kawani at sapat na pasilidad upang ang mga mag-aaral ay mabigyan ng sumusunod na serbisyong pangkalusugan.

1. Pana-panahong pisikal at medikal na pagsusuri
2. Pana-panahong pagbabakuna
3. Panggagamot medikal at dental
4. Panggagamot sa mga “emergency”
5. Pagpapayo at paggabay

KABANATA VIII

KALINISAN SA MGA OSPITAL, KLINIKA, LABORATORYO, BAHAY PAANAKAN (MATERNITY CLINIC/BIRTHING HOME), KLINIKA SA PANGANGALAGA NG NGIPIN (DENTAL CLINIC), AT IBA PANG KAURI NITO

SEKSYON 47. Banta sa Kalusugan. Tulad sa mga pagawaan, sa ospital at klinika na gumagamit ng mga sopistikadong mga makina at iba pang kagamitan ay may mga lumalabas ding mga “**radioactivity**” sa hangin, tubig, o solidong bagay kung saan ito ay di sinasadya o hindi ginusto. Ang “**radioactive**” ay isa ring panganib na dapat pag-ingatan.

SEKSYON 48. Panuntunan Bago ang Operasyon. Ang lahat na itinayo at itatayong mga pagamutan ay nararapat na may permiso ng kagawaran ng Kalusugan. Ang mga pribadong klinika, laboratory, bahay paanakan, klinika sa pangangalaga ng ngipin at iba pang kauri nito ay nararapat na magkaroon muna ng permiso mula sa Punong Bayan (Business Permit) bago magsimula ang operasyon.

SEKSYON 49. Mga Kinakailangang pangkalinisan at Pangkaligtasan sa Isang Pagamutan, Laboratoryo, at/o Klinika. Ang mga sumusunod ay ang mga pangkalinisan at pangkaligtasan na nararapat sa ganitong sangay:

1. Ang bawat ospital, klinika, laboratory at mga kauri nito ay nararapat na sumunod sa mga iniaatas na pamantayan ng Kagawaran ng Kalusugan.
2. Ang bawat ganitong establisyimento ay nararapat ding sumunod sa pangkalinisan at pangkaligtasang ordinansa ng pamahalaang lokal ng bayan, ganoon din ang mga probisyon para sa kagalingan ng mga kawani at empleyado.

SEKSYON 50. Responsibilidad ng Punong Pangkalusugan. Ang Punong Pangkalusugan sa pamamagitan ng mga pinalakas na direktiba ng kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan at ng ordinansa ng lokal na pamahalaan ay nararapat na magkontrol at magawa ang pagpapatupag ng mga nabanggit.

KABANATA IX

KALINISAN SA PAGAWAANG PANG-INDUSTRIYA

SEKSYON 51. Kahulugan ng mga Salita. Sa kabanatang ito, ang "**radioactive contamination**" ay may kahulugang ang pagkakaroon o ang presensya ng sangkap ng "**radioactive**" sa ibabaw o sa solidong bagay, tubig, o gas/hangin kung saan ito di sinadya o hindi naman ginusto.

SEKSYON 52. Mga Kinakailangang Pangkalinisan sa Pamamalakad ng Isang Pang-industriyang Establisyemento. Ang mga sumusunod ay ang mga pangkalinisang pangangailangan na nararapat sa isang pang-industriyang establisyemento.

1. Walang tao, korporasyon, o entidad na magpalakad ng anumang pang-industriyang establisyemento na walang permisong pangkalinisan mula sa Tanggapan ng Pangkalusugan ng Bayan.
2. Ang pang-industriyang establisyemento ay pahihintulutan lamang na magsagawa ng negosyo sa mga lugar o sona na itinalaga para sa ganoong industriya ng ordinansa ng bayan;
3. Sapat na tubig na pang-inumin ay nararapat na mayroon sa pagawaan at mga empleyado nito.
4. Ang pagawaan ay nararapat na may tapunan ng dumi, hangga't maaari at may paliguan at palikuran para sa lahat ng kasarian.
5. Ang mga basura kaugnay sa operasyon ng pabrika ay kailangang kolektahin at itapon sa isang sadyang tapunan upang maiwasan ang mga panganib sa kalusugan at estero at polusyon.
6. May programa ukol sa pagsugpo ng *vermin* ay nararapat panatilihin.
7. Sapat na pahingahan at isang malaking silid para sa kalahatan ay kailangang maibigay sa mga empleyado.
8. Ang lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan kasama ang mga makinarya o kagamitan ay kailangang malinis.

SEKSYON 53. Responsibilidad ng Punong Pangkalusugan. Ang Punong Pangkalusugan, sa pamamagitan ng mga pinalabas na direktiba ng Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan (Department of Health), ay nararapat na:

1. Magbigay ng listahan ng pinakamataas na konsentrasyon ng kontanimante ng kapaligiran (atmosphere) upang maging gabay sa pagtantiya ng panganib sa kalusugan at ng matantiya ang hakbang upang ito ay makontrol o mapigilan.
2. Magrekomenda sa Kagawaran ng Kalusugan ng mga amyendang pangkalusugan o pagbabago ng konsentrasyon kung kinakailangan.
3. Magrekomenda ng ibang konsentrasyon na maikling pabago-bagong tagal na maaaring maging sanhi ng mga kapansanan sa kalusugan.
4. Magrekomenda ng pagkontrol o pag-apula sa ibang kontaminanteng kilala o pinaniniwalaang maaaring magdulot ng kapansanan sa kalusugan na hindi kabilang sa mga nakalista o nakatala sa Kagawaran ng Kalusugan.
5. Magrekomenda ng mga hakbangin upang makontrol ang pagkalat ng impeksyon sa pamamagitan ng pagproseso o paghawak ng mga produkto o basura.
6. Magrekomenda ng maliwanag na pamantayang pinahahalagahan at isagawa o iutos ang pagrepaso nang regular upang mapalitan o magbago ng pinahahalagahan kung kinakailangan.

7. Ipatupad ang pagsunod sa mga hakbanging ipinag-uutos ng Kagawaran ng Kalusugan upang mabisang makontrol nang sapat ang anumang posibleng “radioactivity” na makuha ng mga manggagawa.
8. Ipatupad ang batas na makontrol o mabawasan ang ingay at polusyon.

SEKSYON 54. Responsibilidad at Tungkulin ng May-ari at mga Kawani o Empleyado. Ang mga sumusunod ay ang mga tungkulin ng mga may-ari ng pagawaan at mga empleyado nito.

A. Mga Responsibilidad ng mga May-ari

1. Magbigay, maglagay at magpanatili ng maayos na kontrol sa pagprotekta sa mga kagamitan.
2. Ipaalam sa mga apektadong empleyado ang ukol sa kalikasan ng panganib at ang mga rason o katwiran ng mga pamamaraan ng kontrol sa mga pinoprotektahang kagamitan.
3. Magkaroon ng mga pana-panahong pagdinig sa lahat ng kawani sa maingay na lugar ng operasyon.
4. Mapaunawa ng mga hakbangin na ang mga ingay na nagagawa ay naroroon sa pinapahintulutang layo upang hindi makaapekto sa mga kapitbahay, tanggapan, o ibang gusali at establisyemento.
5. Humiling sa Punong Pangkalusugan ng permiso para sa pag-iba ng mga pangangailangan kung may ibang paraan o katumbas na proteksyon ang maaaring ipairal.
6. Maglagay ng personal na pangangalagang gamit o kaya ay mga harang kung kinakailangan.

B. Tungkuling Pang-empleyado

1. Obserbahang mabuti ang pangangailangang hakbangin na ipinatutupad.
2. Gamitin ang mga ibinigay na gamit at gamitin nang mahusay.

SEKSYON 55. Probisyong Pangkapaligiran. Ang mga probisyong pangkapaligirang binanggit dito para sa pangangailangan ng kalusugan ng mga manggagawa ay magagamit sa lahat ng establisyemento pang-industriya.

A. Pagkontrol ng Kontaminante sa Kapaligiran

1. Ang mga manggagawa ay hindi dapat malantad sa mga kontaminanteng mapanganib sa kalusugan.
2. Pagkontrol sa kontaminanteng pangkapaligiran ay isinasagawa sa pamamaraang inaprubahan ng Kalihim ng Kagawarang Pambansa o kaya ay ng kanyang mga kinatawan.

B. Kontrol ng Nakahahawang Tagapagdala ng Sakit

Hakbanging pagkontrol ay kailangan ibigay upang mawala o kaya ay makontrol ang pagkalat ng nakahahawang mga sakit sa pagproseso o paghawak ng mga produktong pang-industriya o mga basura.

C. Pagkontrol sa Posibleng Pinagmumulan ng Panganib ng Radiation.

Ito ay magagawa sa ilalim ng superbisyon o pamamahala ng Pinuno ng Radiation ng Tanggapan ng Kalusugan.

D. Ingay (*Noise*)

Ang hakbangin ukol sa pagkontrol ng ingay ay nararapat upang mabawasan ang kaingayan upang hindi ito makaabala o makasakit sa mga manggagawa at mawala ang pinagmumulan bilang istorbo o abala sa trabaho sa pagsunod sa mga rekomendasyon ng Tanggapan ng Kalusugan.

E. Iluminasyon

1. Sapat na liwanag ay kailangang mailagay at maikalat sa lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan na naaayon sa pangangailangan ng uri ng gawain upang makita nang maayos ang mga ginagawa.
2. Kung hindi sapat ang liwanag na ibinibigay ng mga nakakalat na ilaw, karagdagang ilaw ay kailangang isuplay.

F. Bentilasyon

1. Natural o artipisyal na bentilasyon ay kailangan sa lahat ng lugar na pinagtatrabahuhan upang masiguro ang isang ligtas at maluwag na atmospera o kapaligiran, ligtas mula sa nakakasakit o nakamamatay na materyales at makatuwirang libre o ligtas mula sa mabahong amoy at alikabok sa buong establisyemento.
2. Tamang kontrol ay kailangang gamitin upang mabawasan ang kontaminanteng nakalalason (toxic) sa tamang limitasyon.
3. Ang maliliit na daanan ng hangin ay dapat na maayos at matatagpuan sa tamang lugar upang masigurado ang sapat na lakas ng hangin at may isang labasang sistema na matatagpuan upang ang lalabas na materyales ay hindi na muling papasok sa mga lugar ng pinagtatrabahuhan o kaya ay gagawa ng anumang panganib o istorbo o pang-abala.

SEKSYON 56. Pansariling Gamit Pananggalang. Ang sumusunod na pangangailangan ay nararapat para sa pansariling kagamitang pangsanggalang.

1. Nararapat na mayroong kagamitang pamproteksyong pansarili o pananggang/panghadlang na proteksyon kung may radiation o nakakairitang mekanikal na bagay na nagiging sanhi ng patolohikang pagbabago o nakakasama sa gawain ng iba-t ibang bahagi ng katawan na dumaraan sa balat o kaya ay nalalanghap.
2. Ang kagamitang pananggalang pansarili na kinabibilangan ng pananggalang sa ating palahingahan at iba pang aksesorya ay kailangang dapat mayroon ang bawat manggagawang nalalantad kung kinakailangan.
3. “X-ray film badges” o “pocket decemeter” ay nararapat isuot sa pagtatrabaho ng manggagawa bilang proteksyon kung sila man ay hindi sinasadyang malantad kahit sa kaunting “radiation”.
4. Ang superbisor at mga kawani ay kailangang matuto sa paggamit nang tama at wastong pangangalaga sa pag-iimbak o pagtatago ng mga ganitong kagamitan.

SEKSYON 57. Serbisyong Pangkalusugan. Ang serbisyong medikal ay kailangang ibigay sa lahat ng mga manggagawa sang-ayon sa mga umiiral na batas at regulasyong ipinatutupad ng Kagawaran.

KABANATA X

PAMPUBLIKONG LANGUYAN AT PALIGUAN

SEKSYON 58. Pangkalahatang Pangkalinisan. Walang pampublikong languyan at paliguan na magbubukas nang walang Permisong Pangkalinisan (Sanitary Permit) na ibinibigay ang Punong Pangkalinisan o pamahalaang bayan.

SEKSYON 59. Proteksyon ng mga Kostumer. Upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga tao na gumagamit nito, ang pampublikong languyan at paliguan ay nararapat na magpasa ng mga sumusunod:

A. Batas at Regulasyon sa:

1. Tama o wastong gawaing pangkalinisan para sa mga taong lalangoy o maliligo upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakahahawang sakit
2. Wastong pamamaraang pangkalinisan sa kawaning nagtatrabaho sa mga ganitong lugar upang mapamalagi ang kanilang sapat na kalinisan at ang malinis na mga aksesoryang ginagamit ng mga kostumer
3. Pagkakaroon ng mga sapat na sinanay na kawani at kinakailangang kagamitan sa pagsagip ng buhay at pagsaklolo sa panahon ng mga aksidente
4. Pagkakabit o paglalagay ng mga babala sa publiko ukol sa mga delikadong lugar ito man ay natural o gawang-tao lamang

B. Pamantayan at Batayan sa mga:

1. Istrukturang pangkalinisan na kailangan para sa mga “swimming pool”, bahay paliguan, at “shower room” upang maiwasan ang polusyon ng tubig at maayos na pagmentina o pagpapanatili nito.
2. Istrukturang pangkalinisang pamantayan para sa mga palikuran, silid-paliguan at silid-bihisan upang mabawasan ang panganib ng impeksyon.
3. Paraan upang malaman ang kalidad ng kalinisan ng tubig, lalo na sa mga “swimming pool”.
4. Criteria o batayan ng dapat gamitin sa pagtantiya sa dami ng mga naliligo o lumalangoy sa mga “swimming pool” ayon sa uri ng paggamit sa tubig na sinusunod o ginagawa.

SEKSYON 60. Responsibilidad ng Punong Pangkalusugan. Ang Punong Pangkalusugan ay nararapat na:

1. Magsuri ng kalagayang pangsanitasyon ng pampublikong languyan o paliguan;
2. Tiyakin kung ang mga kawani ay palagiang nasuring medikal upang masiguro na sila ay walang sakit;
3. Ipatupad ang pagwawalang-bisa ng kanilang permiso kung kinakailangan para sa pangangalaga ng pampublikong kalusugan.

KABANATA XI

PAHINGAHANG LUGAR, TERMINAL NG BUS O TRICYCLE, TIGILAN NG BUS, GASOLINAHAN, AT IBA PANG KAGAYANG ISTASYONG PANSERBISYO

SEKSYON 61. Panuntunan para sa mga Permanenteng Silungan o Gusali at Pasilidad Pangserbisyo para sa mga Sasakyang De-motor. Ang pahingahang lugar, terminal ng bus, hintuan, gasolinahan, at iba pang kagayang istasyong panserbisyo na mayroong isa o higit pang permanenteng silungan o gusali at pasilidad pangserbisyo para sa mga sasakyang de-motor ay nararapat na mayroong pasilidad na pangkalinisan para sa madali at maalwang pangangailangang personal sa mga naglalakbay.

1. Ang pahingahan, terminal ng bus, tigilan o hintuan at gasolinahan ay nararapat itayo na may sapat na lugar upang maiwasan ang siksikan ng mga sasakyang at mga naglalakbay.
2. Nararapat na may maayos na bentilasyon, ilaw, at malayo sa pinagmulan ng istorbo o abala.

3. Nararapat na may ligtas at sapat na suplay ng tubig sang-ayon sa probisyon ng Kabanata II ng Kodigong ito.
4. Nararapat na may tapunan at naghahakot ng basura sang-ayon sa probisyon ng Kabanata II ng Kodigong ito.
5. Marapat na mayroong sapat na bilang ng mga palikuran.
6. Ang silungang hintayan ng mga biyahero ay nararapat na may sapat na luwang para sa tatlumpung (30) katao.
7. May mga tindahan na maaaring bilihan ng mga ligtas na pagkain.

KABANATA XII

LUGAR PARA SA MGA PIKNIK (PICNIC CAMP)

SEKSYON 62. Panuntunan sa mga Lugar na Pangpiknik (Picnic Camp). Walang lugar na pangpiknik na bubuksan para sa publiko nang walang permisong pangkalinisan (Sanitary Permit) mula sa Pambayang Pinuno ng Kalusugan.

1. Hindi dapat na binabaha at nararapat na maayos, tuyo, malayo sa pinagmumulan ng anumang sagabal o istorbo at hindi manganganib sa kawalan ng tubig;
2. Nararapat na may sapat na ilaw o liwanag at bentilasyon kung saan ang mga kubol o *tent* na ilalagay ay may sahig na may taas na apat (4) na pulgada;
3. May sapat at ligtas na tubig na inumin oras-oras ayon sa mga probisyon ng Kabanata II ng Kodigong ito;
4. Marapat na mayroong sapat na bilang ng pasilidad pangkalusugan;
5. Mayroong sapat na bilang na tapunan ng basura;
6. Angkop at umaayon sa probisyon ng Kodigong ito ang pag-iimbak, paghahanda , at pagseserbisyo ng pagkain;
7. Nararapat na palagiang may malinis at walang nakakalat na basura at may programa para sa *vermin control*;

KABANATA XIII

ESTABLISYIMENTO SA PAGPAPAGANDA (*BEAUTY PARLOR*) AT BARBERYA O GUPITAN

SEKSYON 63. Kahulugan ng mga Salita. Sang-ayon sa paggamit sa Kabanatang ito, ang **establisyimento sa pagpapaganda** ay sumasakop sa mga beauty parlor, barberya o pagupitan, ayusan ng buhok at/o paglilinis ng kuko (manicure at pedicure).

SEKSYON 64. Mga Panuntunan na Dapat Sundin ng Establisyimento sa Pagpapaganda (*Beauty Parlor*) at Barberya o Gupitan. Ang mga nasabing establisyimento ay nararapat na maisakatuparan ang mga sumusunod:

A. Pangangailangan

   1. Marapat na may Permisong Pangkalinisan mula sa Pinunong Pangkalusugan ng pamahalaang bayan.
   2. Palagiang may malinis na lugar para sa operasyon ng nasabing mga establisyimento.
   3. Walang tao na maaaring magtrabaho at magsilbi sa mga kostumer nang walang sertipiko ng kalusugan mula sa Punong Pangkalusugan

B. Mga Wastong Gawaing Pangkalinisan

1. Ang magseserbisyong kawani ay nararapat na maghugas ng kamay na may sabon bago at pagkatapos magserbisyo sa kostumer.
2. Nararapat na nakasuot ng isang malinis na pantrabahong damit.
3. Hindi dapat naninigarilyo o kumakain habang nagtatrabaho.
4. Ang mga kagamitang ginagamit ay nararapat na malinis at dinispekta bago gamitin.
5. Ang kostumer ay nararapat na binigyan ng malinis na tuwalya at pangtakip sa katawan.

KABANATA XIV

MGA MOTEL O APARTEL, APARTMENT, BED SPACE, BAHAY PAUPAHAN AT IBA PANG KAURI NITO

SEKSYON 65. Kahulugan ng mga Salita.

1. **Apartment** – Isang gusali o istruktura na hinati-hati o may kani-kaniyang magkakabukod na bahagi na pinauupahan sa isang tao o grupo ng mga tao at/o isang pamilya at may sariling silid-tulugan, kainan, at palikuran.
2. **Bahay Paupahan** – isang bahay na pinauupahan at may sariling silid-tulugan, kainan, at palikuran para sa isang tao o grupo ng mga tao at/o isang pamilya at may taning o takdang panahon ang paninirahan.
3. **Bahay-Tulugan (Lodging House)** – Isang bahay o anumang istruktura na may mga silid na pinauupahan para sa pagtulog o pamamahinga lamang.
4. **Motel o Apartel** – Isang paupahang tulugan na may pribadong silid na matatagpuan sa tabing daan para sa mga biyahero o motorista na naglalakbay.
5. **Bed Space** – Ito isang bahay o istruktura na hinati-hati sa maliliit na bahagi na kasya ang isang kama o tulugan at kadalasang ang palikuran ay nasa isang bahagi lamang at ginagamit ng lahat na umuupa. Maaari rin naman itong isang silid o espasyo na may dalawa o higit pang tulugan na siyang inuupahan at may isang palikuran para sa lahat ng umuupa roon.

SEKSYON 66. Mga Probisyong Pangkalahatan. Ang mga sumusunod ay kailangan sa ganitong uri ng establisyimento.

1. Walang establisyimento ang maaaring magsimula o magbukas para sa publiko ng anumang uri ng paupahan nang walang Permisong Pangkalinisan na ibinibigay ang Punong Pangkalusugan ng pamahalaang bayan.
2. Ang anumang pagdurugtong o pagdaragdag sa gusali nito ay nangangailangan ng bagong Permisong Pangkalinisan.
3. Ang lahat ng ganitong establisyimento ay kailangang may sapat at ligtas na tubig, palikuran at paliguan para sa mga kostumer na naaayon sa pamantayang hinihingi ng Kodigong ito.
4. Ang establisyimento at paligid nito ay kailangang laging malinis sa bawat oras.
5. Ang pana-panahong pagkontrol sa mga insekto at *vermin* ay kailangang isagawa upang mawala at makontrol ang mga sakit.
6. Hindi nararapat magkaroon ng mga alagang hayop dito.
7. Walang tao na tatanggaping kawani nito kung walang Sertipikong Pangkalusugan mula sa Punong Pangkalusugan ng pamahalaang bayan.

SEKSYON 67. Espesyal na Probisyon.

1. Kung magsisilbi ng pagkain sa mga kostumer, ito ay nararapat na naaayon sa pamantayang ipinatutupad ng Kodigong ito.
2. Ang mga kostumer ay dapat na bigyan ng malinis na takip ng kama, punda ng unan at pamahid o *napkin*.
3. Kung ang mga silid ay wala ng taong gumagamit, ang mga palikuran o paliguan ay nararapat na maipalinis at mapalitan ng mga bagong damit o linen ang mga kama at iba pang kagamitan, bago tumanggap ng bagong kostumer.

KABANATA XV

PAGLILIBING NG PATAY

SEKSYON 68. Katuturan ng mga Salita ayon sa Gamit sa Kodigong Ito.

1. **Libingan** - Isang sementeryo o memorial park kung saan inililibing ang labi isang taong patay.
2. **Pag-embalsamo** - Ito ay ang paghahanda o pag-aayos at pagdidisinpekta ng isang patay para sa paglilibing.
3. **Embalsamador** - Ito ay ang tao na nagsasagawa ng isang pag-eembalsamo sa patay.
4. **Punerarya** - Ang lugar o establisyimento kung saan inihahanda o inaayos ang katawan at libing isang patay.
5. **Labi ng Patay** - Ang patay na katawan ng isang tao.

SEKSYON 69. Mga Probisyon. Ang mga sumusunod na pangangailangan ay nararapat na ipatupad.

1. Hindi makatarungan sa isang tao na ilibing ang labi nito sa lugar na hindi awtorisado o pinahihintulutan sang-ayon sa probisyon ng Kodigong ito.
2. Ang libingan ay nararapat na hindi bababa sa dalawampu't limang (25) metrong layo mula sa pinakamalapit na bahay at gayundin ang pagtatayo ng bahay sa itinakdang layo sa libingan.
3. Walang libingan ang itatayo sa hindi bababa sa limampung (50) metrong layo mula sa gilid ng ilog o mula sa anumang pinanggagalingan ng tubig.

SEKSYON 70. Mga Kailangan sa Paglilibing. Ang mga labi ng namatay ay nangangailangan ng mga sumusunod.

1. Walang labi ng namatay ang maililibing ng walang sertipiko ng pagkamatay (Death Certificate). Ang naturang sertipiko ay ibibigay ng doktor na tumingin o gumamot at ipadadala sa Tanggapang ng Pambayang Tagatala (Local Civil Registrar) sa loob ng apatnapu't walong (48) oras ng pagkamatay.
2. Kung ang labi ay nasa ibang bansa, ito ay nasa ilalim ng batas at regulasyon ng *Bureau of Immigration*.
3. Ang nitso kung saan ililibing o inilibing ang labi ay nararapat na hindi bababa sa isang metro at kalahati (1 ½) ang lalim at matibay ang pagkakagawa. Kung hindi palubog o pabaon ang paglilibing, siguraduhing matibay at walang anumang siwang o butas na maaaring paglabasan ng masamang amoy at upang maiwasan ang pagpasok ng anumang uri ng hayop o insekto sa nitso.

4. Ang halaga o gastos sa paglilibing ay pananagutan ng pamilya o mga malalapit na kamag-anak ng namatay. Kung ang namatay ay wala ng kamag-anak o ang mga kamag-anak ay walang kakayahang pinansyal, ito ay pananagutan ng pamahalaang bayan.

5. Ang labi ng isang namatay ay hindi ipinagbabawal na ilibing anuman ang kanyang lahi, nasyunalidad, relihiyon, o samahang pulitikal na pinagmulan.
6. Kung ang taong nagbigay ng Sertipiko ng Pagkamatay ay may katwiran at naniniwala na ang dahilan ng pagkamatay ng isang tao ay sa bayolenteng paraan o karahasan, kailangan niyang agad na ipagbigay-alam sa lokal na awtoridad. Sa ganitong kaso, ang labi ay hindi bibigyan ng pahintulot na mailibing kaagad hangga't hindi nabibigyan ng permiso mula sa piskalya ng bayan.
7. Maliban kung kinakailangan ng isang imbestigasyong legal o kaya ay kung may pahintulot ang Punong Pangkalusugan, walang hindi inembalsamong labi ang mananatiling nakaburol ng higit sa apatnapu't walong (48) oras matapos mamatay.
8. Kung ang dahilan ng pagkamatay ay isang mapanganib na nakahahawang sakit, ang labi ay mararapat na ilibing sa loob ng labindalawang (12) oras matapos mamatay. Hindi na ito nararapat na dalhin pa sa ibang lugar upang paglamayan. Ang tanging maaaring makipaglibing ay ang mga may edad na itinatakda ng probisyon ng direktiba mula sa Kagawaran ng Kalusugan hinggil sa paglilibing sa ganitong mga pagkakataon.

SEKSYON 71. Mga Kailangan sa Pagbubukas ng Nitso.

1. Maaaring bigyan ng permiso sa pagbubukas ng nitso kung ang sanhi ng pagkamatay ng inilibing sa nitso ay hindi nakahahawang sakit ngunit pagkalipas lamang ng hindi bababa sa limang (5) taon at ang pahintulot ay mula sa Punong Pangkalusugan.
2. Ang permiso sa pagbubukas ng nitso ng isang namatay mula sa nakahahawang sakit ay pahihintulutan kung may pitong (7) taon nang nakalibing.
3. Ang pagbubukas ng nitso na nasasaad sa bilang 1 at 2 ng seksyong ito ay maaaring bigyang pahintulot sa isang maiksing panahon kung may pahintulot mula sa Regional Director ng Kagawaran ng Kalusugan.
4. Sa lahat ng kaso ng pagbubukas ng nitso, ang mga labi ng namatay ay dapat na madisinpekta at mailagay sa isang matibay at nakaselyong lalagyan bago ito dalhin sa pinal na paglilibingan.

SEKSYON 72. Punerarya at Establisyimentong Pang-embalsamo. Ang mga sumusunod ay ang mga kinakailangan gamitin ng punerarya at establisyimentong pang-embalsamo.

A. **Lawak ng Nasasakop.** Para sa layunin ng Seksyong ito, ang mga pangangailangang sinasabi dito ay gagawin at ipatutupad sa mga kapilya ng punerarya, establisiyimentong pang-embalsamo at mga morge.

B. **Permisong Pangkalinisan.** Walang establisyimento ang maaaring magsagawa ng anumang serbisyong may kaugnayan sa paglilibing/pag-eembalsamo ng walang Permisong Pangkalusugan na ibinibigay ang Punong Pangkalusugan. Ang permisong ito ay maaaring mapawalang-bisa kung may nilabag sa mga probisyon nito at sa batas at regulasyong pinatutupad ng Kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan.

C. **Klasipikasyon.** Ang establisyimentong Punerarya ay may tatlong kategorya:

1. **Unang Kategorya** - Puneraryang may kapilya at pasilidad na pang-embalsamo at pangserbisyong panghatid sa libingan/sementeryo na paglalagakan ng labi ng patay.
2. **Ikalawang Kategorya** - Establisyimentong may kapilya at pangserbisyong panghatid, ngunit walang pang-embalsamong pasilidad.
3. **Ikatlong Kategorya** - Establisyimentong nagbibigay ng pangserbisyong panghatid mula sa pinaglagakan ng burol/lamay hanggang sa libingan/sementeryo.

D. **Pangangailangang Pangkalinisan.**

Para sa kapilya ng punerarya, ang mga pangangailangang dapat sundin para sa lugar ng burol/lamay na itinatakda sa Kodigong ito ay dapat isagawa at gawin.

Para sa pag-eembalsamo at bihisang silid:

1. Nararapat na ang lugar na ito ay yari sa konkreto o kaya ay kalahating konkretong materyales na may sapat na espasyo na maglalaman ng limang (5) labi sa isang pagkakataon.
2. Ang sahig at dingding ay kailangang yari sa konkreto o kaya ay ibang matibay at matatag na materyales.
3. May maayos na bentilasyon at may sapat na liwanag.
4. Ang pag-eembalsamo ay dapat isagawa sa isang hapag o mesa na yari sa marmol o kaya ay di-tinatablan na materyales, kung saan ang mga paghuhugas at ang anumang mula sa labi ng patay ay malayang umaagos sa daanan patungo sa sistema para sa mga di-kailangang basura ng gusali.
5. Ang embalsamador at ang katulong nito ay kailangang gumamit ng guwantes na yari sa goma habang nagtatrabaho.
6. Nararapat na may pasilidad sa paghuhugas na gumagamit ng sabon at *detergent*, at pamatay mikrobyo para sa gamit ng mga tauhan/kawani nito.

SEKSYON 73. Paglilisensya at Pamamaraan sa Pagpapatala. Ang pagpapalisensya at pagpapatala ng embalsamador at katulong ay kailangan ang mga sumusunod.

A. Pagbibigay ng lisensya upang makaganap

1. Ang sinuman na nagnanais na maging embalsamador ay kailangang may lisensya upang magsagawa nito matapos na siya ay makapasa sa pagsusulit na ginawa o isinagawa ng Kagawaran ng Kalusugan.
2. Ang lisensyadong embalsamador ay magsasagawa nito sang-ayon sa mga kailangang pinatutupad ng Kagawaran ng Kalusugan.
3. Ang lisensya ng embalsamador ay marapat na nakalagay sa lugar na madaling makita sa establisyimentong kanyang pinagtatrabahuhan.

B. Pagbibigay ng Sertipiko ng Pagtatala (Certificate of Registration)

1. Ang embalsamador ay nararapat na taon-taon ay makakuha ng Sertipiko ng Pagtatala (Certificate of Registration) at maisakatuparan ang taong-taong pagbabayad ng halagang Dalawampu’t Limang Piso (PHP 25.00) sa Tanggapang ng Pambayang Pangkalusugan (Municipal Health Unit).

2. Ang unang sertipiko na ibinigay ay sasakop sa panahon mula sa petsa ng pagbibigay ng nasabing sertipiko hanggang sa huling araw ng kasalukuyang taon. Ang sunod na sertipiko ay magkakaroon ng petsang Enero 1 ng taon ng pagbibigay at matatapos ng Disyembre 31 ng kaparehong taon.
3. Ang sertipiko ay marapat na nakalagay sa loob ng establisyimentong pinagtatrabahuhan na madaling makita.

C. Eksepsiyon (*Exception*). Ang doktor ng pamahalaan o pribado man ay maaaring magsagawa ng pag-eembalsamo nang walang lisensya o rehistrasyon kung hinihingi ng pagkakataon.

SEKSYON 74. Awtopsiya o Pagbika ng Labi. Ang pag-awtopsiya at pagbika ng labi ng namatay ay nasa ilalim ng sumusunod.

A. Mga taong awtorisadong mag-awtopsiya

1. Punong Pangkalusugan
2. Punong Medikal ng ahensiyang nagpapatupad ng batas
3. Kasapi ng “medical staff” ng ospital na may akreditasyon

B. Ang awtopsiya ay ginagawa sa mga sumusunod na kaso

1. Kung kinakailangan ng batas espesyal
2. Sa order o utos ng korte, ng mayor o ng Panglalawigang Piskal (Provincial Fiscal)
3. Sa nakasulat na kahilingan ng mga pulis
4. Kung ang *Solicitor General*, *Provincial Fiscal* na binigyan ng awtorisasyon ng kasalukuyang batas ay ipinalalagay na kailangang maawtopsiya ang bangkay upang malaman ang sanhi ng pagkamatay.
5. Kung ang mga malapit na kamag-anak ay humiling sa pamamagitan ng nakasulat na kahilingan (*written request*) sa awtoridad na maawtopsiya ang bangkay upang malaman ang sanhi ng kamatayan.

C. Ang awtopsiya ay maaaring isagawa sa mga pasyenteng namatay sa ospital sa ilalim ng mga sumusunod na pangangailangan

1. Ang doktor ng ospital at nagpapatalastas sa malapit na kaanak ng kamatayan ng pasyente at hihingin ng pahintulot na maawtopsiya ang bangkay.
2. Ang awtopsiya ay gagawin kung may pahintulot ng mga kamag-anak at walang pagtutol sa loob ng apatnapu’t walong (48) oras.
3. Sa mga kaso na walang kamag-anak na makita, ang permiso ay nararapat kunin sa Punong Pangkalusugan ng bayan.
4. Matapos ang awtopsiya, ang labi ay ililibing sang-ayon sa probisyon ng Kodigong ito.

KABANATA XVI

PAGLABAG AT KAPARUSAHAN

SEKSYON 75. Mga Paglabag at Kaparusahan. Ang sinumang tao na nagkaroon ng paglabag sa mga ipinagbabawal ay magmumulta ng halagang hindi bababa sa Isang Libong Piso (PHP 1,000.00) at hindi hihigit sa Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) o kaya ay pagkakabilanggo ng isang taon sang-ayon sa itinatakda ng hukuman.

Kung ang lumabag ay isang establisyemento, korporasyon, samahan at/o kooperatiba, o taong huridikal, ang pinuno nito, opisyal, pangulo, o namamahala ang siyang mananagot para sa naturang paglabag.

Unang Paglabag:	Isang Libong Piso (PHP 1,000.00) Sa hindi pagsunod sa mga itinakdang panuntunan ng Kodigong ito.
Ikalawang Paglabag:	Isang Libo at Limang Daang Piso (PHP 1,500.00) Matapos ang ibinigay na takdang araw ay muling mag-iinspeksyon at nakitang hindi pa rin naisakatuparan ang mga kinakailangan.
Ikatlong Paglabag:	Dalawang Libo at Limang Daang Piso (PHP 2,500.00) at PAGPAPASARA ng establisyimento batay sa naging rekomendasyon matapos ang ginawang muling pag-iinspeksyon

KABANATA XVII

PINAL NA PROBISYON

SEKSYON 76. Sugnay ng Paghihiwalay *(Separability Clause)*. Kung alin man sa mga probisyon ng mga panuntunan ay nadeklarang hindi tumpak o hindi ayon sa Saligang Batas, ang natitirang bahagi o probisyon ay ituturing na balido o epektibo.

SEKSYON 77. Sugnay na Nagwawalang Bisa *(Repealing Clause)*. Ang lahat ng kautusang administratibo, mga alituntunin at regulasyon, mga sirkular, at pag-uutos na salungat sa mga probisyon ng kautusan ay pinawawalang-bisa, sinususugan, o binabago.

SEKSYON 78. Pahayag ng Hangarin sa Pagsunod sa Batas *(Declaration of Intent to Conform with Law)*. Ang Ordinansang ito ay sumasailalaim sa mga Pambansang Batas at Alituntunin na sumasakop dito.

SEKSYON 79. Pagkabisa *(Effectivity)*. Ang Ordinansang ito ay magkakabisa matapos pagtibayin. labing limang (15) araw matapos mailathala sa isang pahayagang may malawak na sirkulasyon.

PINAGTIBAY, ngayong ika-30 ng Hulyo, 2024 sa Tuy, Batangas.

Pinatutunayan ko ang kawastuan ng ordinansang nasasaad sa itaas nito na pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Tuy, Batangas noong ika-30 ng Hulyo, 2024.

MERLINDA P. MENDOZA
Kalihim

Patotoo:

ARMANDO P. ARABLE
Pangalawang Punong Bayan
Tagapangulo

Pinagtibay:

JOSE JECERELL C. CERRADO
Punong Bayan
8/19/24